D. S. N. Rosa, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Produção da prova pericial em violência contra a mulher: desafios e perspectivas na implantação do Núcleo de Perícia Psicológica do DPT-BA

D. S. N. Rosa[a,*]

[a]*Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues, Departamento de Polícia Técnica da Bahia, Salvador, (BA), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: danielle.rosa@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-99956-6775*

Palavras-chave: Perícia Psicológica; Dano Psíquico; Violência Contra a Mulher; Prova Pericial; Perícia Oficial.

A violência contra a mulher constitui um fenômeno complexo que produz impactos significativos não apenas na integridade física das vítimas, mas também em sua saúde mental. Em muitos casos, as experiências de violência estão associadas ao desenvolvimento de sofrimento psíquico intenso, alterações emocionais persistentes e prejuízos relevantes no funcionamento psicológico global.

Com o advento da tipificação penal do Crime de Violência Psicológica contra a Mulher no Código Penal brasileiro, por meio da Lei nº 14.188/2021, que alterou dispositivos da Lei Maria da Penha, a necessidade de materialização dos vestígios psíquicos tornou-se imperativa. Todavia, apesar da elevada incidência de violência psicológica registrada no Brasil, a materialização técnico-científica do dano psíquico ainda representa um desafio importante no âmbito da perícia oficial e do sistema de justiça.

Rovinski (2007) e Hutz (2020) destacam que a avaliação psicológica forense constitui processo técnico-científico capaz de produzir informações qualificadas para a compreensão dos impactos psicológicos da violência e análise dos fatos no contexto investigativo e judicial. De acordo com Oliveira e Carvalho (2024), a Psicologia coloca à disposição da justiça conhecimentos científicos, técnicos e metodológicos voltados à compreensão de fenômenos humanos relevantes para a busca da verdade dos fatos. Todavia, é preciso compreender que diferentemente da violência física, cujos vestígios costumam ser prontamente observáveis, a violência psicológica produz vestígios psíquicos que demandam metodologias especializadas para sua identificação e análise.

Nessa perspectiva, a Psicologia analisa os impactos psicológicos da violência e compreende que a avaliação do dano psíquico constitui elemento central da perícia psicológica em mulheres vítimas de violência. Christ e Flores (2024), com base em Cruz e Maciel (2005), apontam que o dano psíquico corresponde à deterioração das funções psicológicas decorrente de evento traumático capaz de produzir prejuízos significativos à vida da vítima. A análise da relação entre os sintomas apresentados pela vítima e o evento traumático vivenciado constitui elemento importante na materialização do dano. Além da identificação do dano psíquico, a perícia psicológica pode contribuir para a análise de fatores de risco relacionados à continuidade da violência, que possibilita reconhecer as situações de perigo e visa subsidiar a adoção de medidas de proteção às mulheres em situação de violência.

Entretanto, apesar da crescente demanda por esse tipo de avaliação, a institucionalização da perícia psicológica na Perícia Oficial ainda ocorre de forma heterogênea, observando-se ausência de uniformidade na oferta desses serviços e reduzida presença de cargos específicos de Perito Criminal Psicólogo nos órgãos de perícia oficial.

Nesse contexto, a implantação do Núcleo de Perícia Psicológica Forense no Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) surge como proposta voltada à materialização do dano psíquico, com ampliação da capacidade institucional de produção de prova

material, com a análise dos impactos psicológicos decorrentes da violência contra a mulher, fortalecendo a atuação da Perícia Oficial do Estado da Bahia.

A proposta de implantação do Núcleo fundamenta-se na necessidade de estruturar um serviço especializado voltado à realização de avaliações psicológicas periciais, em órgão oficial, nos casos de violência contra a mulher. Entre os principais resultados esperados destacam-se a qualificação da prova pericial, a padronização de procedimentos técnicos em psicologia forense, o fortalecimento da articulação entre os órgãos do sistema de justiça criminal e a ampliação da capacidade institucional do DPT-BA para lidar com demandas complexas relacionadas aos impactos psicológicos e ao dano psíquico.

A implantação do núcleo representa, portanto, importante avanço institucional para a perícia oficial, ao estreitar a relação entre a psicologia forense e a criminalística, fortalecendo a produção de prova técnico-científica e contribuindo para o aprimoramento das estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher.

REFERÊNCIAS

Arce, R. A credibilidade do testemunho e o dano psíquico em casos de violência contra a mulher: o sistema de avaliação global (SAG). In: PAULINO, M.; ALMEIDA, F. (coords.). Psicologia, justiça e ciências forenses: perspectivas atuais. Lisboa: Pactor, 2014. p. 99–115.

Bahia. Decreto nº 21.975, de 8 de março de 2023. Institui o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher – PEEVCM (2023–2032). Diário Oficial do Estado da Bahia, Salvador, 8 mar. 2023

Christ, Helena Diefenthaeler & Flores Cláudia Reis. Dano psíquico e perícia psicológica. In: GUIMARÃES, Lucas (org.). Avaliação e intervenção em psicologia forense. Curitiba: CRV, 2024. p. 53–54.

Hutz, C. S. (org.). Avaliação psicológica no contexto forense. Porto Alegre: Artmed, 2020.

Oliveira, Alessandro Augusto Carvalho de & Carvalho, Cristiane Almeida de. Situando a perícia psicológica no âm-bito criminal. In: GUIMARÃES, Lucas (org.). Avaliação e intervenção em psicologia forense. Curitiba: CRV, 2024. p. 24–25.

Queiroz, P. Avaliação psicológica pericial de mulheres vítimas de violência doméstica. In: GUIMARÃES, Lucas (org.). Avaliação e intervenção em psicologia forense. Curitiba: CRV, 2023. p. 85–92.

Rovinski, S. L. R.. Fundamentos da perícia psicológica forense. 2. ed. São Paulo: Vetor, 2007.

Tavares, M. & Medeiros, M. Avaliação de risco em casos de violência contra a mulher perpetrada por parceiro íntimo.

In: HUTZ, Claudio Simon (org.). Avaliação psicológica no contexto forense. Porto Alegre: Artmed, 2020.